于都梓山“4·11”一般道路交通事故调查报告

2024年4月11日15时许，厦门**清洗技术有限公司安排员工付*华驾驶闽D0**55号重型载货专项作业车沿323国道自西向东行驶施工作业，行至323国道62K+690M(于都县梓山镇梓山村宝香缘饭店)路段时发生一起造成一人死亡的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定，于都县人民政府依法成立由县政府副县长、公安局局长为调查组组长，县应急管理局党委书记、局长为副组长，县应急管理局、县交管大队、县公安局、县交通运输局、赣州公路发展中心于都分中心、县司法局、县总工会、梓山镇人民政府等单位派员组成的于都县梓山“4·11”一般道路交通事故调查组，并将调查情况报监察机关。

经调查认定，于都梓山“4·11”一般道路交通事故是一起因厦门**清洗技术有限公司安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目相关情况

本次于都县G323线预防性养护共6段，共计20.123公里，分别为:K45+000-K49+000段，位于黄麟公馆，长4.0公

里;K51+100-K52+040段，位于黄麟圩，长0.940公里;K52+630-k53+100段，位于黄麟，长0.470公里;K55+960-K65+443段，起于庵背，终点位于潭头社区,长9.783公里,K67+770-K68+100段位于河坑,长0.430公里,K84+775-K89+575段起于鲤鱼坳，终于茅坪，长4.8公里。

本次预防性养护设计主要内容是对现有路面病害进行处理，采用铣刨现有路面上面层，然后铺筑4cm厚AC-13C细粒式改性沥青砼上面层的方案进行路面预防性养护。维持现有老路平纵指标和横断面形式不变，路面养护按现有行车道(7.5m)宽度范围进行养护。

（二）事故相关单位情况

1.发包单位。赣州市公路发展中心于都分中心，位于赣州市于都县，主要负责于都县境内国省道260.836公里公路养护及应急保障，所辖区公路的日常养护管理、安全设施维护、公路桥梁隧道及沿线设施养护、路产路权保护等工作。有国道4条(G323、G319、G356、G238),计118.635公里；省道4条(S217、S219、S453、S543),计142.201公里；负责落实上级管理部门的工作部署，按时完成年度工作目标任务。

2.承包单位。江西省****工程集团有限公司，成立于1993年2月26日，法定代表人辜*秋，《营业执照》统一社会信用代码：9136110016******0U，类型：其他有限责任公司，住所：江西省上饶市******中路62号，经营范围:公路工程、桥

梁工程勘测、设计、施工及管理；工程地质钻探及技术咨询服务；市政工程、水利工程、房屋建筑工程、公路工程、园林绿化工程施工；公路设备租赁；公路开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2024年1月2日，江西省****工程集团有限公司中标赣州市2023年路面修复养护与预防性养护工程（三标段），与赣州市公路发展中心于都分中心签订《赣州市2023年路面修复养护与预防性养护工程（三标段）》公路工程施工合同，合同约定该项目承建单位为江西省****工程集团有限公司。

3.分包单位。江西****交通科技有限公司，成立于2021年3月30日，法定代表人李*明，《营业执照》统一社会信用代码：91360723MA******72，类型：其他有限责任公司，住所：江西省赣州市******镇分水坳323国道（****路南侧），经营范围:许可项目：各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑劳务分包，建筑智能化工程施工，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：工程和技术研究和试验发展，交通及公共管理用金属标牌制造，电气信号设备装置制造，电气信号设备装置销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），园林绿化工程施工，安防设备制造，建筑材料销售，太阳能发电技术服务，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，信息系统集成服务，集成电路设计，信息

技术咨询服务，数据处理和存储支持服务，环境保护专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2024年1月，江西****交通科技有限公司与江西省****工程集团有限公司签订了《赣州市2023年路面修复养护与预防性养护工程（三标段）建设工程施工工程分包合同（划线工程）》，分包工程名称：于都G323、于都S453、于都县G323、于都G319、于都S219、于都县S217、于都县S219划线工程，分包工程承包内容：划线项目的所有工作（含有人工、材料、机械）。合同约定分包项目承建单位为江西****交通科技有限公司。

4.合作单位。厦门**清洗技术有限公司，成立于2016年12月2日，法定代表人郭*云，《营业执照》统一社会信用代码：913502******TNY083，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：厦门市同安区西柯镇同集中路1003-4号之三，经营范围:一般项目：市政设施管理；工程管理服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；城乡市容管理；五金产品批发；机械电气设备销售；城市绿化管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家政服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2024年4月2日，厦门**清洗技术有限公司与江西****交通科技有限公司签订了《清除标线合作协议》，合同约定施工内容：清除标线，施工地点：赣州市于都县G323线预防性（K45+000-K49+000、K51+100-K52+040、K52+630-K53+100、K55+960-K65+443、K67+770-68+200、K84+755-K89+575）路线全长：20.123公里，事发路段为K55+960-K65+443，工程量及单价：清除旧标线量为6000平方米（以实际施工数量为准），单价为人民币10元/平方米（含税）。

5.专项作业车辆情况。车辆号牌：闽D0**55，车辆型号：重型载货专项作业车，车辆所有人：厦门***工程设备有限公司。2024年4月1日，厦门**清洗技术有限公司与厦门***工程设备有限公司签订《车辆租赁合同》，约定将闽D0**55号重型载货专项作业车租赁给厦门**清洗技术有限公司使用，使用期限为2024年4月1日至2024年9月30日。涉事车辆在租赁期间由厦门**清洗技术有限公司使用并管理。

（三）事故相关人员情况

1.付*华，闽D0**55号重型载货专项作业车驾驶人，身份证号：360124197******3615，驾驶证准驾车型：A2，为厦门**清洗技术有限公司聘用的员工。

2.郭*光，无号牌正三轮载货摩托车驾驶人，驾驶证准驾车型：B2E，身份证号：36213219******7612，住址：于都县**镇

村组*号附*号。

（四）事故发生经过

2024年4月11日15时32分许，厦门**清洗技术有限公司安排员工付*华驾驶闽D0**55号重型载货专项作业车沿323国道自西向东行驶开展施工作业（清除标线及清扫标线残渣），行至323国道62K+690M(于都县梓山镇梓山村宝香缘饭店)路段时产生了大量扬尘，后方同向直行的郭*光驾驶无号牌正三轮载货摩托车碰撞了闽D0**55号重型载货专项作业车尾部，造成郭*光受伤经医院抢救无效死亡。

（五）道路交通事故责任认定情况

根据江西省于都县公安局交通管理大队《道路交通事故认定书》（第36073112024000017 91号），对事故责任认定如下：当事人厦门**清洗技术有限公司、郭*光的过错行为在本事故中所起作用相当，各负本事故的同等责任。

（六）事故现场情况

事发路段为323国道62KM+690M（于都县梓山镇梓山村宝香缘饭店)路段,道路呈东西走向,东往瑞金市方向,西往于都县城方向,双向两车道,道路中心漆划单黄虚线,平直沥青路面，路面干燥、完好。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，直接经济损失约120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月11日15时40分许，付*华先后拨打了110报警电话、120急救电话，称发生一起道路交通事故，造成了人员重伤。

（二）事故现场应急处置情况

接警后，于都县公安局交通管理大队和于都县人民医院工作人员先后到达事故现场，立刻组织事故处理人员，并立即展开了对伤者的救治、维护交通秩序、保护现场以及对现场进行勘查等工作。

（三）医疗救治和善后情况

于都县人民医院120急救车到达现场时郭*光已无自主呼吸及心跳，16时19分接入县人民医院抢救，于2024年4月11日18时19分宣告死亡。目前赔偿事宜尚未达成一致，死者家属与涉事企业正在协商中。

（四）事故应急处置评估

接警后，公安、交管大队、医院等部门迅速行动，第一时间赶赴现场，抢救伤者、维护秩序、保护现场，各部门处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

当事人厦门**清洗技术有限公司安排重型载货专项作业车施工作业时，未按照要求设置警示标志和必要的防护措施，施工

产生大量扬尘影响过往车辆行车安全，是造成本事故发生的一方面原因。

当事人郭*光未佩戴安全头盔驾驶与准驾车型不相符且未按规定注册登记的机动车途经事发路段时，在前方视线不良的情况下，未及时采取必要的减速和避让措施，是造成本事故发生的另一方面原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.车辆技术性能检验鉴定

《江西南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2024]痕鉴字第1341号）证实闽D0**55车辆符合中华人民共和国GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准中的要求。损坏部件系交通事故所致。

2.车辆痕迹鉴定

《江西南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2024]痕鉴字第1342号）证实该事故车辆痕迹：无牌照“力帆”牌正三轮摩托车前端部位及车上人体符合与牌照闽D0**55“东风天锦”牌重型专项作业车后左端部位碰撞接触所形成。

3.酒精、毒物鉴定

《江西南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2024]毒鉴字第762号）证实送检的付*华血液未检出乙醇成分。

《江西南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2024]毒鉴字第763号）证实送检的郭*光血液未检出乙醇成分。

4.死亡原因鉴定

《江西南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》（赣南方[2024]病鉴字第104号）证实郭*光符合交通事故致颅脑损伤而死亡。

（三）其他可能因素排除

事发路段路面及设施完好，当天气候正常。

（四）间接原因分析

1.厦门**清洗技术有限公司派驻项目负责人陈*辉，作为现场安全管理人员，未在现场进行安全管理，未取得该项目领域安全生产管理人员安全生产考核合格证书，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

2.江西****交通科技有限公司，对合作单位的安全生产工作协调、管理不到位，未及时发现合作单位厦门**清洗技术有限公司现场管理人员陈*辉不在岗等隐患情况。

3.江西省****工程集团有限公司，对分包单位的安全生产工作协调、监管不到位，未将分包单位纳入项目统一安全管理。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

厦门**清洗技术有限公司安全管理责任落实不到位。选派的项目负责人、现场安全管理人员陈*辉不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得该项目领域安全生产管理人员安全生产考核合格证书，在安排重型载货专项作业车施工作业时，未按照要求设置警示标志和必要的

防护措施，施工时产生严重影响过往车辆行车安全的扬尘，未采取有效的技术、管理措施消除事故隐患。

（二）有关监管部门

赣州市公路发展中心于都分中心负有安全生产管理职责，该中心先后多次带队检查项目安全生产、协调解决工程中出现的问题与困难，有履行部门监管职责，但存在监管不力、检查不到位问题。

（三）地方党委政府

梓山镇人民政府对本辖区居民交通安全宣传和教育不够深入。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.当事人郭*光，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第四款、第二十二条第一款及第五十一条[1]之规定。鉴于在本事故中死亡，责任不再追究。

2.厦门**清洗技术有限公司派驻项目负责人陈*辉，身份证号：350625198706******，履行安全生产工作职责不到位，作为现场安全管理人员，未在现场进行安全管理，未对项目现场的安全生产状况进行检查，未及时排查出施工产生扬尘影响通

---

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第八条 国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

第十九条第四款 驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证。

第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

第五十一条 机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

行的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[2]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]的规定，建议由县应急管理局对陈*辉实施行政处罚。

3.厦门**清洗技术有限公司，安全管理主体责任落实不到位。选派的项目负责人、现场安全管理人员陈*辉不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未取得该项目领域安全生产管理人员安全生产考核合格证书，在安排重型载货专项作业车施工作业时，未按照要求设置警示标志和必要的防护措施，施工时产生大量扬尘影响过往车辆行车安全，未采取有效的技术、管理措施消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第二款，第三十五条，第四十一条第二款[4]的规定，根据《中华人民共

2[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

3[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第二款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]的规定，建议县应急管理局对厦门**清洗技术有限公司实施行政处罚。

4.建议江西省****工程集团有限公司按照工程分包合同约定对江西****交通科技有限公司进行处理。

5.建议赣州市公路发展中心于都分中心根据合同约定追究江西省****工程集团有限公司责任。

6.建议赣州市公路发展中心于都分中心向于都县安全生产委员会作出书面检查。

六、事故主要教训

导致此次事故发生有多方面原因，一是施工单位在施工作业过程中未及时发现并消除事故隐患，未采取有效警示和防护措施。二是业主单位和监管部门未对承包和分包单位有效监管。三是辖区群众交通违法现象仍然突出，驾驶与准驾车型不符的车辆上路，未采取必要的安全措施，导致发生事故。综上是本次事故的主要教训。

七、事故整改和防范措施

（一）厦门**清洗技术有限公司要吸取事故教训，举一反三，落实安全生产责任，要加强工程安全风险管控，要加强施工现场安全管理；要进一步强化项目安全风险管控和隐患排查

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

治理，加大安全巡查、检查力度，及时发现和消除事故隐患；要切实强化对现场作业人员的培训、考核和监督管理，杜绝无证上岗现象，提高一线作业人员安全防护意识。

（二）赣州市公路发展中心于都分中心要切实履行建设单位安全生产主体责任和监管部门监管职责，加强隐患排查治理，杜绝违章作业，确保安全生产。

（三）交通安全管理部门要加大对人、车、路和运输企业的监管和执法力度，强化路面违法行为的查处。